

民事起诉状

(机动车交通事故责任纠纷)

说明:

为了方便您更好地参加诉讼,保护您的合法权益,请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料,如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您提起诉讼以及人民法院查明案件事实所需,请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关,您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填;对于本表中勾选项可以在对应项打“√”;您认为另有重要内容需要列明的,可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时,相关栏目可复制粘贴或扩容,但不得改变要素内容、格式设置。例如,多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况,可根据实际情况复制粘贴;需填写文字较多时,可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定,虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权,人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息

周文英

原告
(自然人)

姓名: 周文英
性别: 男 ☐ 女 ☒
出生日期: 1963年2月27日 民族: 汉族
工作单位: 职务: 联系电话: 13063765675
住所地(户籍所在地): 江苏省苏州市吴江区平望镇梅堰平安村(41)大救14号
经常居住地:
证件类型: 身份证
证件号码: 320525196302275322

委托诉讼代理人

有 ☒
姓名: 何剑平 系委托人的配偶 联系电话: 13806250271
代理权限: 一般授权 ☐ 特别授权 ☒ 代为承认、放弃、变更诉讼请求, 代为提起一审、二审民事诉讼, 代为出庭应诉、调解, 代为签收法律文书、代为调取诉讼材料。
无 ☐

被告
(自然人)

姓名: 王永贵 1377108802
性别: 男 ☒ 女 ☐
出生日期: 1989年4月28日 民族: 汉族
工作单位: 番茄站智能科技有限公司 职务: 配送员
联系电话: 18651705108
住所地(户籍所在地): 江苏省赣榆县石桥镇小沙村三队742号
经常居住地:
证件类型: 身份证
证件号码: 320721198904285215

被告 (法人、非法人组织)	名称: 番茄站智能科技有限公司 住所地(主要办事机构所在地): 注册地/登记地: 广州市南沙区双山大道42号203房203-A04单元 法定代表人/负责人: 刘志坤 职务: 执行董事 联系电话: 400-6770099- 统一社会信用代码: 91440101MA9YAHBB5C 类型: 有限责任公司 ☒ 股份有限公司 ☐ 上市公司 ☐ 其他企业法人 ☐ 事业单位 ☐ 社会团体 ☐ 基金会 ☐ 社会服务机构 ☐ 机关法人 ☐ 农村集体经济组织法人 ☐ 城镇农村的合作经济组织法人 ☐ 基层群众性自治组织法人 ☐ 个人独资企业 ☐ 合伙企业 ☐ 不具有法人资格的专业服务机构 ☐ 所有制性质: 国有 ☐ (控股 ☐ /参股 ☐ 民营 ☐ 其他
被告 (法人、非法人组织)	名称: 中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司 住所地(主要办事机构所在地): 注册地/登记地: 北京市东城区朝阳门北大街17号 法定代表人/负责人: 张巍 职务: 联系电话: 010-58195008 统一社会信用代码: 91110101801119474Q 类型: 有限责任公司 ☐ 股份有限公司 ☒ 上市公司 ☒ 其他企业法人 ☐ 事业单位 ☐ 社会团体 ☐ 基金会 ☐ 社会服务机构 ☐ 机关法人 ☐ 农村集体经济组织法人 ☐ 城镇农村的合作经济组织法人 ☐ 基层群众性自治组织法人 ☐ 个人独资企业 ☐ 合伙企业 ☐ 不具有法人资格的专业服务机构 ☐ 所 所有制性质: 国有 ☒ (控股 ☐ /参股 ☐ 民营 ☐ 其他
诉讼请求 (主张人身损害赔偿, 填写第1项至第10项; 主张赔偿财产损失, 填写第11项; 第12项至第13项为共同项)	
(可完整表述诉讼请求; 为方便、准确梳理要点, 相关内容请在下方要素式表格中填写) 三 2026.4.22 何创平 1、请求依法判决被告王 永贵 向原告支付医疗费38682.51元、护理费7200元、营养费3000元、残疾赔偿金117225.2元、住院伙食补助费880元、精神损害抚慰金5000元、鉴定费2100元; 2、请求依法判决被告番茄站智能科技有限公司依据《中华人民共和国民法典》第一千一百九十一 条之规定, 对被告王永贵的侵权行为承担侵权责任; 2、请求依法判决本案被告承担本案诉讼费用; 何创平 2026.4.22	
1. 医疗费	2025年8月21日至2025年9月1日期间在江苏盛泽医院住院(门诊)治疗, 累计发生医疗费 38682.51元 医疗费发票、医疗费清单、病历资料: 有 ☒ 无 ☐
2. 护理费	住院护理11天支付护理费 元(或护理人员发生误工费 元), 或遵医嘱短期护理发生护理费 7200 元 住院证明、医嘱等: 有 ☒ 无 ☐
3. 营养费	营养费 3000 元 病历资料: 有 ☒ 无 ☐
4. 住院伙食补助费	住院伙食补助费 880 元 病历资料: 有 ☒ 无 ☐
5. 误工费	年 月 日至 年 月 日误工费 元
6. 交通费	交通费 元 交通费凭证: 有 ☐ 无 ☐
7. 残疾赔偿金(含被扶养人生活费)	残疾赔偿金 117225.2 元; 被扶养人生活费 元
8. 残疾辅助器具费	残疾辅助器具费 元

周文英

9. 死亡赔偿金、丧葬费	死亡赔偿金 元, 丧葬费 元
10. 精神损害抚慰金	精神损害抚慰金 5000 元
11. 财产损失	车辆损失: 停运损失: 其他损失:
12. 其他费用	(诉讼费、鉴定费等) 鉴定费2100元; 诉讼费由被告承担;
13. 标的总额	171987.71元
诉前保全及鉴定申请	
1. 是否已经诉前保全	是 ☐ 保全法院: 保全时间: 保全案号: 否 ☒ (如申请诉讼保全, 请另行提交诉讼保全申请及相关材料)
2. 是否申请鉴定	是 ☐ 鉴定事项: 否 ☒
事实与理由	
(可完整表述纠纷涉及的事实与理由; 为方便、准确梳理要点, 相关内容请在下方要素式表格中填写) 2025年08月21日19时05分许, 周文英驾驶悬挂嘉兴F419722电动两轮车, 沿苏州市吴江区盛泽镇秋泽路由东向西行驶至秋泽路065路灯杆路段时, 遇王永贵驾驶悬挂吴江1210089号牌电动两轮车由西向东行驶至此, 两车发生碰撞, 造成周文英、王永贵受伤及车辆受损的交通事故。经苏州市吴江区公安局交通警察大队依法认定王永贵对本次事故承担次要责任。另查明, 王永贵系番茄站智能科技有限公司的雇员, 事故发生时王永贵正在执行番茄站智能科技有限公司安排的工作任务, 依据《中华人民共和国民法典》第一千一百九十一条之规定, 番茄站智能科技有限公司应对王永贵的侵权行为承担侵权责任。又查明达疆网络科技(上海)有限公司与番茄站智能科技有限公司之间存在合作关系, 达疆网络科技(上海)有限公司作为投保人在中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司为王永贵投保了新业态“骑手保”骑手综合保险, 故中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司依法也应对案涉侵权行为承担赔偿责任, 现周文英经司法鉴定构成十级残疾, 为维护自身合法权益, 依法起诉至贵院, 望予以依法判决。	
1. 交通事故发生情况	2025年08月21日19时05分许, 周文英驾驶悬挂嘉兴F419722电动两轮车, 沿苏州市吴江区盛泽镇秋泽路由东向西行驶至秋泽路065路灯杆路段时, 遇王永贵驾驶悬挂吴江1210089号牌电动两轮车由西向东行驶至此, 两车发生碰撞, 造成周文英、王永贵受伤及车辆受损的交通事故。
2. 交通事故责任认定	周文英承担主要责任, 王永贵承担次要责任;
3. 机动车投保情况	达疆网络科技(上海)有限公司作为投保人在中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司为王永贵投保了新业态“骑手保”骑手综合保险
4. 请求依据	《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、第一千一百九十一条 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》 新业态“骑手保”骑手综合保险(互联网平台专属)保险单
5. 证据清单(可另附页)	详见证据清单
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式, 能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解 ☒ 不了解 ☐

周文英

是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期待，且审理、执行周期相对较长。 了解☒ 不了解☐ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解☒ 不了解☐ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解☒ 不了解☐
是否了解先行调解解决纠纷的好处	4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解☒ 不了解☐ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解☒ 不了解☐
是否考虑先行调解	是☒ 否☐ 暂不确定，想要了解更多内容☐

具状人（签字、盖章）：

日期：2026.4.22

周文英